

पानी_कर_ऐन_२०२३

English title: Water Tax Act, 1966

पानी कर ऐन, २०२३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०२३ । ६ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । यो ऐन संवत् २०६४ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको, प्रशस्ती र अधराज्य शब्द झकिएको । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०२३ सालका ऐन नं. १६ । पानी कर असूल उपर गर्ने व्यवस्थाको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि लाग्ने पानी करको रकम असूल गर्ने कार्य प्रणाली व्यवस्थिति गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतलि यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसतिार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पानी कर ऐन, २०२३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “धारा” भन्नाले नेपाल सरकारले पाइप लाइनबाट वतिरण गरेको पानी उपभोगको नमिति जडान गरिएको धारालाई सम्झनु पर्छ । (ख) “कर” भन्नाले प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि लाग्ने पानी करलाई सम्झनु पर्छ । (ग) “करदाता” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमि पानी कर तर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ती, फर्म वा संगठति संस्थालाई सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको सम्झनु पर्छ । ३. कर यो ऐन अनुसार असुल गरिने: सालबसाली वा कुनै एक सालको नमिति कर लगाउने गरी कुनै ऐनमा व्यवस्था भएमा त्यस्तो कर यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरू बमोजमि असुल उपर गरिनेछ । ४. कर बुझाउने कर्तव्य: (१) आफ्नो नाममा धारा दर्ता गराउने प्रत्येक व्यक्तिले सो धारा वापत यो ऐन र अन्य प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि लाग्ने करको रकम यस ऐनमा लेखिएबमोजमि बुझाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनु पर्ने कर धारा जडान भएको महनिदेखि हिसाब गरी उपदफा (३) बमोजमि मासकि रूपमा बुझाउनु पर्छ । स्पष्टीकरण: सम्बन्धति महनिको जतसुकै गते धारा जडान गरिएको भए पनिसो पुरै महनिको कर बुझाउनु पर्छ । (३) करदाताले प्रत्येक महनिको सो कर महनि भुक्तान भएको अर्को महनिसम्ममा तोकिएको अड्डामा बुझाउनु पर्छ । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बुझाउनु बाँकी रहेको कर यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि दुई महनिभतिर बुझाई सकनु पर्छ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिरदाताले उपदफा (३) मा लेखिएको म्यादभन्दा अगावै पेश्कीको रूपमा करको रकम बुझाउन चाहेमा जतसुकै महनिको पनबुझाउन सक्नेछ । ५. अतिरिक्त शुल्क: कुनै करदाताले दफा ४ को उपदफा (३) मा लेखिएको म्यादभतिर कर नबुझाई सो म्याद नाघे पछि बुझाउन ल्याएमा नजिबाट देहाय बमोजमिको अतिरिक्त शुल्क समेत असुल उपर गरी कर बुझलिनु पर्छ:- । (क) सो म्याद नाघेको १५ दनिभतिर बुझाउन ल्याएको भए करको १० प्रतिशत, । (ख) सो म्याद नाघेको १५ दनिपछतिर ३० दनिभतिर बुझाउन ल्याएको भए करको २० प्रतिशत, । (ग) सो म्याद नाघेको ३० दनिपछतिर ३ महनिभतिर बुझाउन ल्याएको भए करको ५० प्रतिशत, र । (घ) सो म्याद नाघेको ९० दनिपछतिर ६ महनिभतिर बुझाउन ल्याएको भए करको शत प्रतिशत ।

६. पानीको वतिरण बन्द गर्ने: कुनै करदाताले दफा ४ को उपदफा (३) मा लेखिएको म्याद भुक्तान भएको ६ महनिसम्ममा पनआफूले बुझाउनु पर्ने कर र दफा ५ बमोजमिको अतिरिक्त शुल्क नबुझाएमा नजिको नाममा दर्ता रहेका धाराबाट दफा २ को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजमिको पानीको वतिरण बन्द गरिनेछ । ७. बक्यौता बाँकी कर: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरू अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता पानी कर तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले सरकारी बाँकी सरह प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि असुल उपर गर्नेछ । ८. धाराको नामसारी: (१) कुनै करदाताको नाममा दर्ता भएको धारामा अरू कसैको हक हुन आएमा सो धारा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन एक महनिभतिर तोकिएको अड्डामा लखिति नविदन दनिपर्छ । सो म्याद नाघे पछि नविदन दिएमा बढीमा रु १० । - दशसम्म तोकिएको अड्डाको हाकमिले जरविना गरी उपदफा (२) बमोजमि कारबाही गर्नेछ । (२) कसैले आफ्नो नाममा दर्ता भएको धारा अरू कसैलाई हक छाडी दिएमा आफ्नो नामबाट सो धाराको लगत कट्टा गर्न एक महनि भतिर तोकिएको अड्डामा लखिति नविदन दनिपर्छ । सो म्याद नाघे पछि नविदन दिएमा तोकिएको अड्डाको हाकमिले बढीमा रु. १० । - दशसम्म जरविना गरी नजिको नामबाट सो धाराको लगत काटदिनु पर्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कसैको नविदन परेमा तोकिएको अड्डाको तोकिए बमोजमि आवश्यक जाँचबुझगरी सो धारामा अरू कसैको दाबी नदेखिए सो धारा नजिको नाममा दर्तागरी दनिपर्छ र अरू कसैको दाबी परेमा तोकिएबमोजमि कारबाही गर्नुपर्छ । ९. पानी कर नलाग्ने: दफा ३ वा अन्य प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकि देहायको धारामा पानी कर लाग्ने छैन:- । (क) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ख) नेपाल सरकारको अधनिस्थ घर, अड्डाखाना आदिमा जडान भएको, । (ग) सार्वजनिक शक्तिषण संस्था, अस्पताल, पुस्तकालय, अनाथालय, धार्मिक संस्था मन्दिर, पाटी पौवा इत्यादिमा जडान भएको, । (घ) बाटो-घाटो वा पार्कमा सार्वजनिक हतिको लागि रहेको, । (ङ) कसैले आफ्नो नाममा दर्ता भएको धारा आफैले उपयोग नगरी परोपकारी, वा सार्वजनिक हतिका लागि कुनै धार्मिक वा सामाजिक संस्था वा बाटो-घाटोमा राखेमा त्यसरी राखेको अवधिसम्म त्यस्तो धाराको, । (च) नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आंशकि वा पूरण रूपले पानी कर नलाग्ने भनी तोकएको । १०. सजाय: कसैले यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि लाग्ने कर छल्ने नयित लई तोकएको अड्डामा दर्ता भएको धाराबाट बाहेक अरू कुनै प्रकारले दफा २ को खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजमि वतिरण भएका पानीको उपभोग गरेमा नजिलाई तोकएको अधिकारीले आदेशले रु. १,००० । – एकहजारसम्म जरविना वा ३ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । राजस्व न्यायाधकिरण ऐन, २०३१ द्वारा संशोधति । ११. पुनरावेदन: दफा १० अन्तर्गत तोकएको अधिकारीले सजाय गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।